01 | NOTIONS CLÉS

L’incorporation des clauses au contrat

Une déclaration faite pendant les négociations peut inciter une partie à contracter. Pour savoir si elle fait partie du contrat, il faut rechercher si, objectivement, les parties ont entendu lui donner force obligatoire.

Quand une déclaration devient-elle une stipulation contractuelle ?
Les propos et le comportement des parties s’apprécient dans le contexte de la conclusion du contrat. Une promesse précise sur un point que l’autre partie présente comme essentiel pèse davantage qu’une appréciation générale de la qualité.

01 **Exagération publicitaire** *advertising puff*
Une formule manifestement excessive qu’un destinataire raisonnable comprend comme un argument de vente. « Le meilleur café du monde » est une formule généralement trop vague pour constituer une promesse contractuelle.

02 **Déclaration précontractuelle** *representation*
Une affirmation de fait adressée à l’autre partie, qui peut l’amener à contracter. Le vendeur peut déclarer qu’une machine a été révisée le mois précédent sans pour autant s’engager contractuellement sur l’exactitude de cette information.

03 **Stipulation contractuelle** *contractual term*
Une disposition qui définit les droits ou obligations des parties. L’obligation de livrer une machine au plus tard le 30 juin est une stipulation expresse si les parties en conviennent. Une stipulation expresse peut être orale ou écrite. L’insertion d’une stipulation implicite (*implied term*) relève de règles distinctes.

Les effets de la qualification

L’inexécution d’une stipulation peut donner lieu à des dommages-intérêts. Le droit de mettre fin au contrat dépend de la nature de la stipulation et, le cas échéant, de la gravité du manquement. Une déclaration inexacte répondant aux conditions de la *misrepresentation* peut ouvrir droit à l’anéantissement du contrat (*rescission*) et, sur un fondement applicable, à des dommages-intérêts. Une déclaration peut constituer à la fois une stipulation et une *misrepresentation*. Selon l’article 1 du *Misrepresentation Act 1967*, l’incorporation ne fait pas, à elle seule, obstacle à la *rescission*.

02 | CRITÈRE OBJECTIF

Les indices retenus par les tribunaux

Le juge recherche comment une personne raisonnable placée dans la situation des parties aurait compris leurs propos et leur comportement. Le poids des indices suivants varie selon les circonstances.

01 Formulation et précision

Les propos expriment-ils un engagement ferme ou une opinion assortie de réserves ? Il faut établir ce qui a été dit et ce que le destinataire pouvait raisonnablement en comprendre.

02 Importance pour le consentement

Le destinataire a-t-il indiqué qu'il ne conclurait le contrat qu'à la condition d'obtenir cette assurance ? Un engagement précis revêt alors une importance particulière.

03 Compétence et vérification

Qui connaissait les faits ou avait les moyens de les vérifier ? L'auteur invitait-il le destinataire à se fier à ses propos ou à effectuer sa propre vérification ?

04 Date de la déclaration et écrit final

Quand la déclaration a-t-elle été faite ? Son absence d'un contrat écrit détaillé peut jouer contre son incorporation. L'effet d'une clause d'intégralité dépend de sa rédaction et de sa portée.

ARRÊT DE PRINCIPE

La promesse d'un chargement sous pont

J Evans & Son (Portsmouth) Ltd v Andrea Merzario Ltd [1976] 1 WLR 1078 · Cour d'appel

Faits	Evans a accepté le transport par conteneurs après que son transitaire lui a donné l'assurance orale que les marchandises seraient chargées sous pont. Un conteneur renfermant une machine a été arrimé sur le pont et perdu en mer. Le transitaire a invoqué ses conditions générales écrites.
Décision	La Cour d'appel a jugé la promesse contraignante et écarté les conditions générales invoquées par le transitaire pour échapper à sa responsabilité. Le juge Roskill a considéré le contrat comme partiellement oral et partiellement écrit. Lord Denning a analysé la promesse comme un engagement distinct, lié au contrat principal.
Portée	Cette assurance avait déterminé Evans à accepter le nouveau mode de transport. La solution tient à la teneur de la promesse et au contexte contractuel dans lequel elle a été faite.

03 | JURISPRUDENCE ET APPLICATION

La même question, deux solutions

Ces deux ventes de véhicules illustrent l'incidence des connaissances respectives des parties sur ce que l'acheteur peut raisonnablement comprendre de l'engagement du vendeur.

Oscar Chess Ltd v Williams [1957] 1 WLR 370	Un vendeur particulier a indiqué le millésime du véhicule à un professionnel de l'automobile en se fondant sur le livret d'immatriculation. Pour la majorité de la Cour, il s'agissait d'une déclaration précontractuelle. Le vendeur avait relayé une information tirée d'un document sans s'engager contractuellement sur son exactitude.
Dick Bentley Productions Ltd v Harold Smith (Motors) Ltd [1965] 1 WLR 623	Un vendeur spécialisé a assuré à l'acheteur qu'une Bentley d'occasion n'avait parcouru que 20 000 miles depuis le remplacement du moteur et de la boîte de vitesses. Vu la teneur de l'assurance et la possibilité pour le vendeur de vérifier l'historique du véhicule, la Cour d'appel y a vu une garantie contractuelle.

Mise en pratique

Un fournisseur promet de livrer un appareil au plus tard le 30 juin. L'acheteur précise que cette date est essentielle. Le bon de commande signé mentionne le prix et le modèle, mais aucune date de livraison.

Éléments d'analyse La précision de la promesse et l'importance que l'acheteur lui a donnée militent en faveur de son incorporation. L'omission impose d'examiner le bon de commande et les circonstances de sa conclusion. Une stipulation expresse pourrait prévoir que « le fournisseur livrera l'appareil au plus tard le 30 juin ».

Jurisprudence et législation

J Evans & Son (Portsmouth) Ltd v Andrea Merzario Ltd [1976] 1 WLR 1078 · Commentaire

Heilbut, Symons & Co v Buckleton [1913] AC 30

Oscar Chess Ltd v Williams [1957] 1 WLR 370

Dick Bentley Productions Ltd v Harold Smith (Motors) Ltd [1965] 1 WLR 623

Misrepresentation Act 1967 ss 1–2